

MÓDULO 1.4: LEY DE FÁRMACOS Y NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. La Ley de Fármacos (Ley 20.724) y el Acceso a Medicamentos
2. Política Nacional de Medicamentos y Buenas Prácticas (NT 147)
3. Formulario Nacional y Petitorio Mínimo
4. Glosario Técnico

LECCIÓN 1: LA LEY DE FÁRMACOS (LEY 20.724) Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

1.1 Introducción

La Ley 20.724, conocida como la "Ley de Fármacos", introdujo modificaciones estructurales al Código Sanitario (DFL 725) para garantizar que la población chilena acceda a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia. Esta normativa cambió el paradigma del mesón de farmacia, obligando al personal a ser un agente de transparencia y educación sanitaria, priorizando el bienestar económico del paciente sin comprometer el éxito terapéutico.

1.2 Desarrollo Técnico: Receta, DCI e Intercambio por Bioequivalentes

El Artículo 101 del Código Sanitario establece que la receta médica es un instrumento privado mediante el cual un profesional habilitado prescribe un tratamiento. Los puntos críticos que un auxiliar debe manejar con rigor son:

- **Denominación Común Internacional (DCI):** El prescriptor debe indicar el nombre genérico del fármaco. Si utiliza un nombre de fantasía (marca), está obligado por ley a agregar la DCI para autorizar su intercambio.
- **Intercambio por Bioequivalentes:** Si un medicamento tiene demostrada su equivalencia terapéutica, el Químico Farmacéutico (o el auxiliar bajo su delegación) deberá dispensar, a solicitud del paciente, la alternativa bioequivalente certificada.
- **Transparencia de Precios:** Los establecimientos deben garantizar que los precios sean visibles y comparables, permitiendo al usuario ejercer su derecho a la libre elección.

Desarrollo de Concepto: Bioequivalencia

Definición e Importancia Biológica: Los medicamentos bioequivalentes son aquellos que han demostrado, mediante estudios científicos (in vivo o in vitro), que poseen la misma biodisponibilidad que el producto innovador. Biológicamente, esto asegura que el principio activo llegue a la sangre en la misma concentración y velocidad, garantizando que el efecto terapéutico sea idéntico.

Fabricación y Certificación: La certificación la otorga el Instituto de Salud Pública (ISP) tras evaluar estudios de equivalencia terapéutica. El envase debe llevar obligatoriamente el Logotipo "B" (Bioequivalente) en una banda amarilla o roja según corresponda.

Ejemplos de Vademécum:

- **Levofloxacin 500 mg (Comprimidos BE):** Antibiótico de amplio espectro.
- **Nitrofurantoina Macrocristales 100 mg (Cápsulas BE):** Antiséptico urinario.
- **Terbinafina 250 mg (Comprimidos BE):** Antifúngico sistémico.

EN EL MESÓN

Un paciente presenta una receta de un antihipertensivo de marca costoso. Usted nota que el médico no escribió la DCI. Según la Ley de Fármacos, usted debe informar al paciente que tiene derecho a conocer el nombre genérico y que, si existe una alternativa con el sello BE, puede llevarla ahorrando dinero con la seguridad de que el efecto será el mismo que el original.

LECCIÓN 2: POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS (NT 147)

2.1 Introducción

La Resolución Exenta 515 (2004) aprueba la Política Nacional de Medicamentos, cuyo pilar es la Garantía de Calidad. Por su parte, la Norma Técnica 147 (NT 147) dicta las pautas obligatorias de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución (BPA) para evitar que factores externos degraden el fármaco.

2.2 Desarrollo Técnico: Almacenamiento y Trazabilidad

El auxiliar es el responsable directo de ejecutar lo estipulado en la NT 147 bajo supervisión del DT:

- **Control Ambiental:** Se deben registrar las condiciones de temperatura (ambiente 15°C-25°C) y humedad relativa (máx. 60%) al menos dos veces al día.
- **Trazabilidad:** Capacidad de identificar el lote y origen de cada unidad.
- **Venta Directa (VD):** Los envases de VD deben contener en su exterior la indicación terapéutica necesaria y sellos de inviolabilidad.

Desarrollo de Concepto: Forma Farmacéutica

Definición e Importancia: Es la disposición física que se da a los principios activos y excipientes para facilitar su administración y dosificación. Su importancia radica en proteger al fármaco de la degradación gástrica, enmascarar sabores desagradables o permitir una liberación controlada.

Fabricación y Liberación: Se fabrican en lotes bajo normas GMP. La liberación puede ser convencional (disolución rápida) o modificada (entérica o retardada), diseñada para que el fármaco se absorba en un tramo específico del tracto digestivo.

Ejemplos de Vademécum:

- **Eritromicina 500 mg (Comprimido Recubierto):** El recubrimiento protege al fármaco de la humedad y la luz.
- **Flucloxacilina 250mg/5mL (Polvo para suspensión oral):** Requiere reconstitución; ideal para pediatría.
- **Lincomicina 500 mg (Cápsula):** Permite una dosificación exacta y protege el tracto esofágico del sabor amargo.

EN EL MESÓN

Al recibir un pedido de jarabes, usted nota que el termohigrómetro de la bodega marca 80% de humedad. Debe reportar esto de inmediato al DT, ya que la humedad excesiva acelera la degradación química de las soluciones y puede causar el despegue de etiquetas o proliferación de hongos en los cartones, comprometiendo la calidad exigida por la Resolución 515.

LECCIÓN 3: FORMULARIO NACIONAL Y PETITORIO MÍNIMO

3.1 Introducción

Para asegurar que ningún chileno quede sin tratamiento esencial, el Ministerio de Salud crea el Formulario Nacional de Medicamentos (FNM), el cual rige los arsenales farmacoterapéuticos del país.

3.2 Desarrollo Técnico: El Arsenal Farmacoterapéutico

- **Arsenal de Medicamentos:** Nómina de productos indispensables basados en la realidad epidemiológica y evidencia científica.
- **Petitorio Mínimo:** Es el listado de medicamentos que toda farmacia debe tener obligatoriamente en stock para asegurar la disponibilidad inmediata a la población.
- **Información Pública:** Las farmacias deben tener a disposición del público el listado actualizado de productos bioequivalentes y el Formulario Nacional para consulta libre.

GLOSARIO TÉCNICO

DCI

Denominación Común Internacional; nombre genérico recomendado por la OMS.

Bioequivalencia

Atributo que garantiza que dos fármacos son intercambiables en eficacia y seguridad.

Biodisponibilidad

Cantidad y velocidad con que el principio activo llega a la circulación sistémica.

Trazabilidad

Capacidad de rastrear un producto en todas sus etapas de fabricación y venta.

Termolábil

Medicamento que se degrada con el calor, requiere refrigeración (2°C-8°C).

Petitorio Mínimo

Lista de medicamentos de existencia obligatoria en la farmacia.

Forma Farmacéutica

Estado físico en que se presenta un fármaco (comprimido, jarabe, etc.).

Venta Directa (VD)

Productos que no requieren receta médica para su expendio.

Receta Cheque

Formulario oficial para estupefacientes y psicotrópicos controlados.

Excipiente

Sustancia inactiva usada para dar forma o estabilidad al medicamento.